

1500185-42.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1500185-42.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500185-42.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY MAICON SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Wesley Maicon Silva Gomes, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

A denúncia foi recebida em 14/09/2021 (fls. 103/105).

Regularmente citado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 128/134.

Realizou-se audiência de instrução (fls. 224/225 e fls. 281/282).

O Ministério Público ofertou as alegações finais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 329/336).

Já a defesa técnica ofertou as alegações finais às fls. 340/353, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteou-se o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, sob o argumento de que não houve a apreensão da arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminoso; a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Estatuto Repressivo; o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva; e, por fim, a oportunidade de o denunciado recorrer em

liberdade.

Eis o aligeirado relatório. Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo auto de fls. 14/15, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 19/24, bem como pelo laudo pericial juntado às fls. 268/280.

A autoria, por seu turno, pode e deve ser creditada ao réu.

Com efeito, os elementos de convicção corporificados nos autos dão conta de que o assalto à mão armada fora cometido por dois agentes, os quais foram surpreendidos pelo policial militar à paisana Luiz Francisco de Freitas que, por seu turno, reagiu às ameaças propaladas pelos roubadores e, ao fim ao cabo, acabou efetuando o disparo de arma de fogo em direção a um deles.

Em decorrência deste comportamento reativo, os assaltantes deixaram rapidamente o rancho, sendo que instantes depois os policiais militares lotados na cidade de Miguelópolis foram cientificados de que uma pessoa com ferimento à bala teria procurado atendimento médico no Pronto Socorro local.

Os milicianos para lá se dirigiram, ocasião em que, após serem informados do crime de roubo, compareceram ao rancho e se depararam com o policial Luiz Francisco, o qual lhes narrou que teria revidado o assalto, mediante disparos de arma de fogo, tendo este agente da força pública comparecido àquele nosocômio e reconhecido, de pronto, o acusado como sendo um dos assaltantes em referência.

É o que se extrai das peças de fls. 08/09 e do depoimento prestado por Luiz Francisco em solo judicial, inexistindo razão plausível para se acreditar que a sua versão decorreria do injusto interesse na incriminação do denunciado.

A reforçar a credibilidade do indigitado depoimento, pontua-se o caráter fabulosamente inverossímil da tese exculpatória segundo a qual o réu fora alvejado por terceira pessoa exatamente no horário da cena delitiva em apreço.

A propósito, ao ser interrogado em Juízo, o denunciado passou a haster a versão sentido de que estava devendo para um "cigano", sendo que no dia dos fatos transitava pela rua quando o ocupante de uma motocicleta lhe desferiu disparos de arma de fogo, os quais lhe atingiram, ocasião em que fora socorrido pela testemunha de defesa Maycon Silva (cf. mídia). Contudo, a precitada testemunha, ao ser inquirida na fase do contraditório penal, alegou que não viu e nem ouviu os disparos em referência, informando categoricamente que relatou a dinâmica deste incidente com base nas informações lhe passadas pelo próprio increpado.

Demais disso, a testemunha de defesa Cláudia Rissat, embora tenha afirmado que ouviu disparos de arma de fogo próximo ao cemitério local, bem como um rapaz correndo logo em seguida, asseverou que não identificou o tal rapaz, inexistindo nos autos qualquer outro elemento apto a sugerir ao menos a verossimilhança deste episódio publicizado pelo réu.

Aliás, nunca é demais lembrar que a testemunha Maycon afirmou que os disparos relatados pelo acusado foram efetuados por volta de 1h30, ou seja, no mesmo horário em que o crime de roubo fora praticado e, por conseguinte, esboçada a reação a cargo do policial militar contra um dos assaltantes, não havendo como desvincular o acusado da cena delitiva narrada na peça incoativa.

A bem da verdade, o denunciado, esperto, não é marinheiro de primeira viagem, com o que, observa-se que, com frequência, está envolvido em crimes de desenganável gravidade, ostentando inclusive condenação penal transitada em julgado pela prática de idêntico delito (fls. 358/360). Então, conclui-se que negar o crime representa dizer a lapidar afirmação "Mera tertúlia para dormir bovino" (A Revista de Julgados - TAMG, vol. 40, página 227).

Lado outro, não há se falar em decote da majorante prevista inciso I do § 2º - A do art. 157 do Código Penal, dada a pacificidade do entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a incidência da majorante referente à utilização de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova, tal como soi ocorrer na espécie. A propósito, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao pedido do HC - 96099, no qual buscava o paciente o decote da majorante do emprego de arma fogo no crime de roubo, pelo fato de não ter sido periciada. Prevaleceu o posicionamento

da maioria dos ilustres Ministros daquela Corte, sob o fundamento de que uma arma - quer funcione ou não, periciada ou não - já intimida a vítima causando-lhe susto, medo e rendição.

Da decisão do referido habeas corpus foi interposto Agravo Regimental, também restando desprovido, com a seguinte ementa:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. 1. Pacífico o entendimento desta Corte de que, para a caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".

No mesmo sentido: STF - HC 125769, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 24/03/2015; STJ - HC 310.880/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 18/06/2015.

Lado outro, não assiste razão ao Parquet no tocante à tese no sentido de que o réu deve ser responsabilizado pela prática de três crimes de roubo, ainda em continuidade delitiva. É que apenas a vítima João Paulo Barbosa prestou esclarecimentos a respeito do empreendimento delitivo e ratificou, ao final, que seus pertences foram efetivamente subtraídos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

As demais vítimas, sendo uma delas desconhecida, diga-se de passagem, sequer foram ouvidas na fase policial e do contraditório penal, não se sabendo inclusive quais bens foram efetivamente despojados de sua posse.

Aliás, a policial militar Tamires Elias chegou a desconfiar da alegada condição de vítima propalada pela pessoa de nome Raphael Henrique, suspeitando inclusive da possibilidade de ele estar envolvido com o roubo perpetrado no rancho (cf. fls. 05/06).

Nunca é demais lembrar que o processo penal contemporâneo, por ser estuário de fortíssimas correntes democrático-constitucionais, não se compatibiliza com a derrocada da presunção de inocência, a partir de meras conjecturas.

Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo alienígena, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"(...) A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, tópico 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015)

À dosimetria das penas.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes (fls. 359 - processo nº 0001107-37.2016.8.26.0352). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base, que computo em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 359 - processo nº 0000085-69.2018.8.26.0611), pelo que elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), computando-a em 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, oportuno salientar que, não obstante a inferioridade numérica dos agentes, certo é que a dinâmica da ação delitiva revelou traços de extrema periculosidade social dos roubadores, tanto que um deles efetuou um disparo de arma de fogo contra o policial militar à paisana Luiz Francisco, a justificar o juízo de reprovabilidade mais rigoroso.

Bem por isso, reputo razoável exasperar a reprimenda em 1/3 (um terço), com fulcro no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, bem como em 2/3 (dois terços), com espeque no

art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tornando-a definitiva em 11 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Diferentemente do que quer fazer crer a defesa técnica em sede alegações finais, as disposições do art. 68, parágrafo único, do Estatuto Repressivo não vedam o cúmulo das causas especiais de aumento de pena, ao revés, facultando ao Magistrado a aplicação de uma só delas, se não apresentados fundamentos concretos para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, o que não se divisa no caso concreto.

Atento à situação econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Wesley Maicon Silva Gomes, já qualificado nos autos, como incurso artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 11 anos e 08 meses reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e ao pagamento de 26 dias- multa, no valor unitário mínimo, bem assim para absolvê-lo da acusação de ter praticado os delitos de roubo em detrimento do ofendido Raphael Henrique de Oliveira Guercio e da vítima tida como "ainda não identificada", nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O sentenciado não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu preso ao processo criminal, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático-jurídica ensejadora da custódia cautelar. À luz de uma visão equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, é cabível, na espécie, a custódia provisória para a garantia da ordem pública, não a cautelaridade vinculada ao processo em si, mas sim à ordem social propriamente dita.

Dado o momento caótico pelo qual passa a nossa sociedade, em "guerra" contra o banditismo, em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias." ("Revista Trimestral de Jurisprudência", do STF, vol.123, p.548/549)

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Anoto, por fim, que custas são devidas, pois inexistem elementos indicando que o acusado não possa saldar a taxa judiciária, mormente pela circunstância de ter constituído advogada no curso do feito criminal. Mas se ele não dispuser de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de o tema ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Miguelópolis, 8 de abril de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito